

1. 判决书字号

上海市高级人民法院(2024)沪刑终61号刑事裁定书

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

2017年10月至2019年10月，被告人陈某隐瞒以原价或接近原价向上家唐某某购买各类消费卡券和向上家徐某购买某品牌手机、手表等产品的事实，虚构陈有低价进货渠道，将上述商品远低于进价出售，以此吸引购买人不断向陈转账购买。在此过程中，陈某通过部分交付低价卡券、商品的方式，引诱购买人更多投入。部分购买人先期获利后发展他人作为下线并持续向陈转账购买卡券等，陈某于交易中不但将收款和发货进行错配、而且拖延甚至不再发货。直至2019年5月，众多购买人因迟迟未收到商品纷纷报警时，陈某已出逃境外。陈某所收取购买人的巨额钱款，部分用于向上家购买商品，部分用于出境旅游、购买奢侈品等个人高消费，最终导致被害人沈某某、华某某等人、被害单位龙某公司、翊某公司等单位被骗钱款共计9000余万元。2023年3月2日，陈某经公安机关规劝从A国回沪，在浦东国际机场被民警抓获，到案后拒不供认。

【案件焦点】

1. 陈某经规劝回国的行为能否认定为主动投案；2. 能否适用自首从宽处罚的规定。

【法院裁判要旨】

上海市第一中级人民法院经审理认为：被告人陈某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。陈某案发前出逃境外，造成被害人巨额损失，至今无法得到弥补，且在到案后拒不供认相关犯罪事实，依法应予严惩。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人陈某犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；

二、违法所得予以追缴，不足部分责令被告人退赔，并发还被害人。
一审宣判后，陈某提出上诉。

上海市高级人民法院于2024年11月29日裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

对于境外劝返能否认定为自首，应当结合自首的两个成立要件进行审查，从自动投案和如实供述主要犯罪事实两个层面予以判断，其重点在于对自动投案的认定。

一、自动投案行为和意愿的认定

《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》（以下简称《自首意见》）指出，自动投案的两个核心要素，系投案行为的主动性和自愿性。在境外劝返活动中，对于犯罪嫌疑人的回国行为同样有自愿性的要求。

第一，自动投案的主动性要求犯罪嫌疑人在客观上具有主动投案的行为。在境外劝返案件中，只要犯罪嫌疑人自愿回国，即使其系在入境时被公安机关、监察机关等抓获并采取拘留、逮捕、留置等强制措施，仍然可以根据《自首意见》中有关“经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案”的规定，并结合该犯罪嫌疑人到案后的供述情况，依法认定其是否具有自首情节。

第二，自动投案的主动性要求犯罪嫌疑人主观上具有主动投案的意愿。境外劝返工作可以是劝返工作人员直接劝返对象，也可以是劝返工作人员通过劝返对象的亲友规劝劝返对象接受劝返，甚至存在亲友将劝返对象送回国内的情况。对此，都可以参照相关亲友规劝自首、陪同自首或者送首的规定，可以将该回国的犯罪嫌疑人视为自动投案。

二、投案主体和对象的限定

（一）投案主体的限定

境外劝返与一般自首中自动投案的主体略有差异，但是并不影响劝返案件中自首的认定。在境外劝返案件中，犯罪嫌疑人以书信向国内公安机关或者其

